

1501050-78.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local, não obstante à lúdica e inverossímil versão apresentada. Vejamos.

11.) Jailton, policial militar, ouvido às fls. 232, aduziu que estavam patrulhando no local, conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu com uma mochila preta que deu meia volta e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501050-78.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501050-78.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2118168/2021 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 17654666 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 228/21/414 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 2118168 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

IAGO RODRIGUES RAMOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de IAGO RODRIGUES RAMOS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, no dia 30 de abril de 2021, às 09h:43min, na Rua Norberto de Oliveira, nº 615, Parque Payol - Pirapora do Bom Jesus-SP, o réu transportava 121 porções de maconha (tetraidrocanabinol - THC), 138 porções de crack, 178 "ependorfs" de cocaína, além de 66 invólucros contendo haxixe e outros 02 invólucros contendo maconha, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a peça acusatória, Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram IAGO, que, ao constatar a presença dos agentes de segurança, empreendeu fuga.

1.2.) Após ser perseguido pelos Policiais por uma curta distância e percebendo que não conseguiria se evadir, IAGO parou e disse: "perdi, perdi, perdi".

1.3.) Realizada busca pessoal, foram localizados, no interior da mochila que o denunciado carregava, 66 invólucros de haxixe, 121 trouxinhas plásticas de maconha, 138 trouxinhas plásticas de crack, 155 eppendorfs de cocaína, além de outros dois invólucros contendo substâncias análogas à maconha.

1.4.) Na ocasião, IAGO informou residir na casa em frente ao local onde foi abordado, tendo autorizado a entrada dos Agentes de Segurança no interior do imóvel, onde foram localizados: saquinhos plásticos e tubos plásticos para acondicionar droga, R\$ 36,00 (trinta e seis reais) em moeda corrente, uma agenda contendo folhas com manuscritos e contabilidade referentes à venda de entorpecentes (conforme confirmado pelo próprio denunciado aos Militares) e uma balança de precisão.

1.5.) Estaria o réu, portanto, incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.05/06), o boletim de ocorrência (fls.07/09), o auto de exibição e apreensão (fls.10/12), o laudo de constatação preliminar de substâncias entorpecentes (fls.27/31), bem como os laudos de exame dos apetrechos apreendidos (fls.115/119, 131/141 e 156/162).

2.1.) O laudo Toxicológico definitivo foi acostado às fls.120/123, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha, crack e cocaína.

3.) O réu foi notificado (fls.148) e apresentou resposta à acusação (fls.195/196), mas, a decisão de fls.197/199 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (fls.231/232).

5.) Interrogado, o réu negou a prática delitiva aduzindo que estava em Pirapora passando alguns dias na residência de sua tia paterna, na comunidade conhecida como "Favela 24", quando foi abordado pelos policiais que, em seguida, o liberaram. Posteriormente, foi novamente abordado, quando os policiais descobriram que ele estava cumprindo pena em regime aberto e forjaram o flagrante, apresentando os entorpecentes e demais apetrechos apreendidos, os quais se encontravam no interior de uma mochila desconhecida por ele. Ainda, acrescentou que os policiais lhe imputaram falsamente a autoria do crime em razão de seus antecedentes (fls.235).

6.) Vieram alegações finais orais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, requereu o sopesamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em razão da elevada culpabilidade dada ao potencial lesivo dos entorpecentes e sua posição de destaque no tráfico de entorpecentes, bem como o reconhecimento da personalidade desvirtuada pela imputação de crime aos policiais. Na segunda fase, requereu o reconhecimento da reincidência específica. Por fim, pugnou pela fixação do regime inicial fechado.

6.1.) O réu, por seu turno, pugnou pela absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório (fls.233/234).

É o relatório.

Fundamento.

7.) A ação é procedente.

8.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu transportava 121 porções de maconha (tetraidrocanabinol - THC), 138 porções de crack, 178 "eppendorfs" de cocaína, além de 66 invólucros contendo haxixe e outros 02 invólucros contendo maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

9.) A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05/06), pelo boletim de ocorrência (fls.07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls.10/12), pelo laudo de constatação preliminar de substâncias entorpecentes (fls.27/31), pelos laudos de exame dos apetrechos apreendidos (fls.115/119, 131/141 e 156/162), bem como pelo laudo toxicológico definitivo, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha, crack e cocaína (fls.120/123), a par da prova oral produzida.

10.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local, não obstante a lúdica e inverossímil versão apresentada. Vejamos.

11.) Jailton, policial militar, ouvido às fls. 232, aduziu que estavam patrulhando no local, conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu com uma mochila preta que deu meia volta e passou a correr. Ao ser alcançado, o réu parou e disse "Perdi! Perdi!". Em revista pessoal, localizaram os entorpecentes apreendidos no interior da mochila que o réu carregava. Indagado, o réu disse que residia no imóvel em frente ao local e que seus documentos, inclusive o alvará de liberdade, estavam no local. Após franquear a entrada dos policiais, o réu indicou seus documentos, sendo também localizado um caderno com anotações do tráfico, embalagens plásticas e uma balança de precisão. Por fim, relatou ter abordado o réu anteriormente por duas vezes. Nesta toada, temos o depoimento de José Igor, também policial militar, ouvido às fls.231, tendo este acrescentado que o réu confessou informalmente que embalava os entorpecentes e os entregava para outra pessoa comercializa-los.

11.1.) Consigne-se que o depoimento do policial deve ser tido como verdadeiro, pois, além de ser harmônico com as demais provas colhidas nos autos, não há prova de que intente incriminar inocente. Pelo contrário, constata-se que o esclarecimento do delito decorreu de ato de ofício do agente, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

" (...) não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito." (TJSP; Apelação Criminal 0001674-12.2018.8.26.0542; Relator (a): Euvaldo Chaib; Data do Julgamento: 29/04/2022)

12.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico não havendo que se falar em absolvição.

13.) A grande quantidade, a diversidade e o local dos fatos comprovam, no meu

entender, quantum satis, a intenção de tráfico.

14.) Inexistindo descriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

DECIDO

15.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu IAGO RODRIGUES DA SILVA como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

16.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68, do Código Penal e do Art.42 da Lei nº 11.343/06, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente. No caso, trata-se de quantidade e diversidade elevadas de entorpecentes (436 porções divididas entre maconha, cocaína e crack) que seriam suficientes para abastecer o tráfico de entorpecentes da região por um longo período. Além disso, o réu exercia posição de confiança do crime organizado, sendo responsável por embalar os entorpecentes e distribuí-los entre os pontos de tráfico, pelo que entendo devido um aumento de 01 ano e 06 meses à pena base.

b) Antecedentes: são os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, trata-se de reincidente específico, o que será analisado na segunda fase de fixação da pena.

c) Conduta social: é a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e no caso vertente, verifica-se que o réu abandonou os estudos, não concluindo o ensino fundamental, e tampouco comprovou o exercício de ocupação lícita, pelo que aumento a pena mínima em 06 meses. neste sentido: TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; relator (a): Ely Amioka; Órgão JULGADOR: 8ª câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; data do julgamento: 08/03/2018; data de registro: 03/04/2018)

d) Personalidade do agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico. No caso, IAGO, mesmo diante do direito constitucional de permanecer calado, demonstrou personalidade audaciosa e optou pelo perjúrio, mentindo em juízo sobre o crime a ele imputado, tentando incriminar os policiais responsáveis por sua prisão, aduzindo que a prisão em flagrante teria sido forjada pelo fato de ser portador de antecedentes criminais, o que revela grave falha de caráter e óbvia intenção de frustrar a responsabilização pelos seus graves atos.

d.1.) Neste ponto, como bem destacado pelo promotor de justiça Andre Wagner Melgaço Reis, oportuno transcrever a crítica de NELSON HUNGRIA ("A diagnose da mentira" in Novas Questões-Jurídico Penais, Editora Nacional de Direito, 1945, p. 233), que já asseverava, com grande veemência, "que, desgraçadamente, a mentira é um dos mais constantes fatores de perturbação da Justiça Criminal ou um dos mais eficientes recursos tendentes à impunidade dos que delinquem. Sempre foram fiéis aliados o crime e a mentira". (REIS, André Wagner Melgaço. A mentira do réu e a dosimetria da pena. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 4670, 14 abr. 2016. Disponível em: . Acesso em: 8 fev. 2019.

d.2.) É certo que o direito ao silêncio, facultado ao réu a fim de evitar que se autoincrimine (nemo tenetur se detegere), encontra respaldo na Constituição Federal (CF, art. 5º, LXIII). Todavia, dele jamais se pode extrair o direito de mentir, pois, a mentira representa verdadeira fraude processual, não podendo o Estado ser complacente com este tipo de comportamento vil e abjeto, que pode levar ao erro judiciário, desmoralizando, assim, a própria Justiça. Uma coisa é permanecer em silêncio, ato nitidamente omissivo; outra bem diferente é mentir e acusar outros de mentirosos, conduta altamente ativa, antiética e contrária aos valores mais mezinhos da sociedade, não nos parecendo, assim, que exista uma garantia ao

suposto direito.

d.3.) Como bem pontuou o colega Fernando Augusto Chacha de Rezende, juiz de Direito no Tribunal de Justiça de Goiás: "(...) se a pena deve ter caráter, eminentemente, ressocializador (vertente dúplice – prevenção geral/especial e repreensão) maior penalidade deve ter aquele que deixa de utilizar-se de instituto legítimo e constitucionalmente previsto da não autoincriminação (silêncio) para, inadvertidamente, obtemperar (em conduta positiva) situações que destoem, por completo, da realidade fática probatória." (Revista Consultor Jurídico, 20 de setembro de 2017, 12h00). Neste sentido:

"A regra insculpida no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal (o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, ...) assegura ao acusado o direito ao silêncio, que tem dupla faceta. Garante que o interrogando não seja forçado a pronunciar-se afastando definitivamente a prática da obtenção de informação contra a vontade de quem responde criminalmente em persecução penal e obsta a valoração prejudicial ao réu do exercício desse direito de calar-se. Houvesse a possibilidade de extrair prejuízo à defesa pela escolha do permanecer silente no interrogatório, essa preferência não caracterizaria um direito, mas teria a natureza jurídica de mera faculdade. Uma vez optado por apresentar versão sobre os fatos, todavia, o interrogatório passa a integrar o conjunto probatório e, conseqüentemente, fica sujeito a valoração, seja benéfica ou maléfica aos interesses da defesa. Em outras palavras, a regra constitucional do respeito ao silêncio deixa de ter relevância com o efetivo exercício da auto-defesa, do direito de ser ouvido pelo juiz sem interposta pessoa. A preferência do acusado pelo pronunciamento em interrogatório acarreta a obrigação do magistrado de ouvi-lo e de valorar a versão que apresentar, beneficiando-o ou prejudicando-o, na medida em que a palavra do acusado, como as demais colhidas em juízo, não está imune ao princípio da persuasão racional. Assim, se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária a convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inverdade podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a inverdade" (TJSP; Apelação Criminal 9056896-37.2005.8.26.0000; Relator: José Raul Gavião de Almeida; 6ª Câmara de Direito Criminal; Data de Registro: 22/05/2006).

"(...) Direito ao silêncio. Impossibilidade do réu ser prejudicado por se manter silente - Possibilidade de ser valorado o teor do interrogatório contra o réu, inexistindo o direito à mentira." (TJSP; Apelação Criminal 9228927-63.2005.8.26.0000; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; 6ª Câmara de Direito Criminal; Data de Registro: 20/06/2007)

d.4.) O promotor de justiça Andre Wagner Melgaço Reis destaca que "(...) o réu, em seu interrogatório, tem a livre autonomia para trilhar três caminhos. Pode ele confessar a prática do crime, contribuindo com a "busca da verdade real" e, conseqüentemente, com a Justiça, fato que implicará na redução de sua pena, por força da incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. Pode, também, ficar em silêncio, fato que não resultará em qualquer prejuízo para ele. No entanto, caso resolva falar perante o Juiz, jamais poderá mentir, pois a lei não lhe confere tal "direito", cabendo a ele, tão somente, dizer a verdade, pois às partes é exigível o dever de lealdade processual. Dessa forma, caso opte pela mentira, com nítida intenção de induzir o julgador a erro, deve sua pena-base ser majorada, com fundamento em sua personalidade negativa (CP, art. 59), pois reveladora de um caráter distorcido, de ausência de senso moral e de uma índole desviada. (REIS, André Wagner Melgaço. A mentira do réu e a dosimetria da pena. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 4670, 14 abr. 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/47119>. Acesso em: 8 fev. 2019.

d.5.) Desta forma, entendo devido um aumento de 06 meses à pena base.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No

caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

16.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 760 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

17.) Agravantes e atenuantes: em face da reincidência específica (fls.108/109), aumento a pena do réu em 1/5, para fixá-la em 09 anos de reclusão e 912 dias-multa, na forma acima descrita.

18.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

19.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena total do réu IAGO RODRIGUES RAMOS DA SILVA em 09 anos de reclusão e de 912 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

20.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, já considerado o tempo de prisão preventiva, tudo nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo. Ainda, trata-se de reincidente específico.

21.) Apelar em liberdade: o réu não tem direito, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, pois, a apresente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevindo condenação, deve permanecer nessa condição. Expeça-se mandado de prisão.

22.) Por fim, declaro o perdimento, em favor da UNIÃO, dos valores apreendidos.

23.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA